GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

Spett.le
Hera Comm S.p.A.
Via Molino Rosso 8
40026 – IMOLA (BO)

OGGETTO: Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sui consumi relativi alle forniture di Energia elettrica e/o Gas Naturale
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, io sottoscritto .....
nato a ..... il ……/……/……..…
residente a ..... in via ..... n ……....
nella sua qualità di legale rappresentate della Ditta ……..……..……..……..……..……..……..……..
avente P.IVA/Cod. Fiscale ……..……..……..……..……..……..……..……..
Gruppo IVA ……..……..…… data adesione ……..……..……..

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

chiede

agli effetti della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per i seguenti punti di fornitura

INDIRIZZO	**MATRICOLA CONTATORE O NUMERO PRESA (POD-PDR)**	**SERVIZIO (barrare il servizio)**
		☐ Gas ☐ EE
		☐ Gas ☐ EE
		☐ Gas ☐ EE
		☐ Gas ☐ EE

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in possesso di uno dei seguenti requisiti soggettivi previsti dalla legge:

- la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, individuate, come richiesto dalla circolare n. 26 del 19/3/1985, nei gruppi da IV a XV della tabella dei coefficienti di ammortamento contenuta nel D.M. 29/10/1974, sostituito dal D.M. 31/12/1988 e/o, per le imprese manifatturiere, nella sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, di cui dichiara di essere a conoscenza, e che i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa:
  - estrattiva
  - manifatturiera
  - poligrafica/editoriale/e simile
- la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;
- la ditta/società qui rappresentata utilizza il gas esclusivamente per la produzione di energia di energia elettrica;
- il consorzio di bonifica e di irrigazione qui rappresentato utilizza esclusivamente l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque;

Pertanto, come previsto dall'art. 1 comma 4 lettera a) del D.L. 853 del 19/12/1984 e dal punto 103 parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.633, richiedo l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta al 10% a decorrere dalle fatture emesse successivamente alla presentazione della presente istanza.

Allegare **fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, del legale rappresentante.

Luogo e data

..... lì .....

Il legale rappresentante

.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

RICHIESTA ALIQUOTA D'ACCISA GAS NATURALE PER COMBUSTIONE IN USI INDUSTRIALI
(Art. 26 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504)

Il richiedente

Nome e cognome ..... nato a ..... il ……/……/……

residente a ..... in via ..... n ……

nella sua qualità di legale rappresentate della Ditta/Società/Ente ……

Gruppo IVA …… Data adesione ……

C.F./P.IVA …… con Sede legale via/p.zza ..... CAP .....

Comune ..... Provincia ..... recapito telefonico .....

fax ..... e-mail/pec .....

CHIEDE che alla fornitura di gas naturale intestata a .....

sita in via ..... Comune ..... Provincia .....

servita dal contatore con matricola n / identificata dal PDR n .....

oppure: ☐ vedi elenco firmato in ogni pagina allegato "E" alla presente dichiarazione

SIA APPLICATA L'ALIQUOTA D'ACCISA PER USO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL T.U. ACCISE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28l12l2000)

Il **sottoscritto richiedente**, rappresentante legale della ditta/società/ente di cui la richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 75 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, **dichiara**:

- che l'aliquota d'accisa per uso industriale verrà applicata sulla base della richiesta, delle dichiarazioni di seguito espresse e dei documenti allegati
- che l'applicazione dell'aliquota d'accisa per uso industriale sarà definitivamente riconosciuta dalla data di ricevimento da parte del fornitore della documentazione prescritta e con l'eventuale conguaglio fiscale effettuato a partire dalla lettura del contatore indicata sul presente modulo o comunque riconducibile alla data di richiesta di attivazione della fornitura
- che a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale
- che oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale
- che non sono in ogni caso assoggettabili all'aliquota d'accisa per usi industriali gli impieghi di gas naturale ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività di tipo industriale
- che qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuto a versare all'Amministrazione Finanziaria
- che i mutamenti nell'impiego del gas ad uso industriale e nella destinazione d'uso dei locali dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento alle aliquote d'accisa per uso civile
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore

- **CHE IL GAS NATURALE È UTILIZZATO PER L'IMPIEGO SOTTO BARRATO:**

☐ **A** impieghi effettuati nell'ambito di impresa industriale, artigiana o agricola in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva. **A tal fine si allega**: modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE DATI CCIAA – **Allegato A**

☐ **B** impieghi effettuati nell'ambito di impresa alberghiera, struttura ricettiva con fine di lucro finalizzata all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti. **A tal fine si allega**: modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – **Allegato A**

☐ **C** impieghi effettuati negli esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ecc. con esclusione dei BAR che rientrano nella tipologia degli usi di distribuzione commerciale) senza sale da gioco, attività di trattenimento e svago, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. **A tal fine si allega**: modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – **Allegato A**

☐ **D** impieghi effettuati in impianti sportivi adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro. A tal fine si dichiara che l'Associazione è stata fondata con **atto costitutivo** n ……..…….…… del …… **di cui si allega copia attestante l'attività dichiarata**, e che la struttura sportiva non viene in nessun caso utilizzata dagli istituti scolastici nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica di educazione fisica, o per ospitare manifestazioni di trattenimento, spettacolo, svago, ecc.

☐ **E** impieghi in attività ricettive svolte senza fini di lucro da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, per il quale **si allega copia dell' atto costitutivo e/o statuto attestante la ricettività**

☐ **F** impieghi in locali all'interno dell'area produttiva occupati da custode iscritto a libro paga con tale qualifica

☐ **G** impieghi nell'ambito dello stesso complesso industriale produttivo, in parte della ditta ivi rappresentata e in parte della/e Ditta/e .... di cui **si allega** modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – **Allegato A e dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da cui risulta che il gas naturale viene utilizzato esclusivamente per usi industriali**, nonché i documenti di identità delle parti

☐ **H** impieghi effettuati nel settore della distribuzione commerciale (Vendita, bar). **Si allega** modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – **Allegato A**

☐ **I** impieghi effettuati nelle e case di cura e nei poliambulatori privati. **Si allega** modello compilato e sottoscritto di AUTOCERTIFICAZIONE – **Allegato A**

☐ **L** impieghi effettuati nell'ambito delle Aziende e/o Enti Ospedalieri e in altre strutture operative delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali. A tal fine si allega **dichiarazione sostitutiva, firmata in ogni pagina**, con la quale si dichiara che l'aliquota d'accisa Usi Industriali viene richiesta unicamente per i contatori/PDR gas elencati in dichiarazione, i quali risultano **a servizio di "strutture operative" nelle quali si svolge l'attività industriale propria delle Aziende e/o Enti di cui trattasi**.

DICHIARAZIONE PER USI PROMISCUI

☐ ..... % d'applicazione aliquota uso industriale (leggi NOTA specifica)

Impieghi in **USI PROMISCUI** per i quali a causa di impedimenti tecnici ed economici non è possibile installare distinti contatori, si chiede che l'aliquota d'accisa per uso industriale sia applicata alla % sopra indicata del consumo, calcolata sulla base di quanto indicato nell'apposita relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale e che si allega alla presente richiesta a pena di nullità (nota dell'Agenzia delle Dogane 102218/RU del 30.08.2013).

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA PRESENTE RICHIESTA SI ALLEGA FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

..... lì .....

Il legale rappresentante

.....

GRUPPO HERA

società erogatrice del servizio:
HERA COMM S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede: via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. 02221101203
Partita Iva del Gruppo Hera 03819031208
Capitale Sociale i.v. € 53.595.898,95

ALLEGATO "A" - AUTOCERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
"da compilare per gli utilizzi di gas indicati sul modulo di Richiesta"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Il/La sottoscritto/a ..... nato a ..... il ……/……./……

residente all'indirizzo .....

in qualità di legale rappresentate della Ditta …….....

codice fiscale ……..…… partita IVA .....

Gruppo IVA ……..…… data adesione ……..……

con sede legale all'indirizzo .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .....
..... dal ..... con il n° di iscrizione (P.I / C.F) ..... in qualità di:

☐ IMPRESA INDUSTRIALE
☐ ESERCIZIO DI RISTORAZIONE e/o ALTRI PUBBLICI ESERCIZI (NO sale gioco, svaghi, ecc.)
☐ IMPRESA ARTIGIANA, iscritta con il n° …….. (dato obbligatorio se non iscritto a Sez Speciale)
☐ IMPRESA AGRICOLA
☐ IMPRESA ALBERGHIERA / STRUTTURA RICETTIVA CON FINE DI LUCRO
☐ POLIAMBULATORI PRIVATI E CASE DI CURA
☐ IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONECOMMERCIALE (Vendita, bar.)

con il codice di attività economica ..... (dato obbligatorio per attività commerciale)
e che l'attività svolta nella sede legale consiste in .....

Nota Bene : compilare la parte sottostante nel caso di fornitura ubicata in luogo diverso dalla sede legale:

indirizzo fornitura .....

attività svolta …….....

codice ATECO ……..……

La presente autocertificazione è un Allegato alla RICHIESTA per usi industriali contenuta nel plico di contratto.

Luogo e data

..... lì .....

Il legale rappresentante

.....